

MAIR0901000202037

# 广州“11·27”“九舟703”船与 “粤江城渔96288”船碰撞事故调查报告

编制单位：广州沙角海事处

编制时间：2021年3月8日

单位地址：东莞市虎门镇沙角A电厂内

联系方式：0769-85563140

## 简介

2020年11月27日0754时，ZJJZ海运有限公司所属的甲板货船“九舟703”船从深圳盐田港出发驶往珠海高栏港的过程中，在外伶仃岛西侧约3.1海里处（ $22^{\circ} 05.58'N/113^{\circ} 58.03'E$ ），与锚泊的李某如所属延绳钓渔船“粤江城渔96288”船发生碰撞，事故发生后“九舟703”船离开现场。事故造成“九舟703”船艏部多处油漆刮痕；“粤江城渔96288”船沉没，5人落水，其中3人被救起，2人死亡，直接经济损失初步估计约53万元，构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，广州沙角海事处依法成立事故调查组，对事故开展调查取证工作。调查组通过询问“粤江城渔96288”船、“九舟703”船相关船员，调取事故双方船舶证书、文书资料，渔政部门提供的渔船定位，智慧海事监管服务平台船舶轨迹，广州VTS雷达录像，勘验“九舟703”船、“粤江城渔96288”船残骸碰撞痕迹等途径，获取相关证据材料。

经调查，这是一起双方互有过失的碰撞责任事故，其中在航船“九舟703”轮疏忽了望，锚泊船“粤江城渔96288”船未安排人员锚泊值班、疏忽了望是事故的原因，根据海员通常做法，在航船应避让锚泊船，“九舟703”船应负事故主要责任，“粤江城渔96288”船应负事故次要责任。

## 目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 一、事故简况.....                | 5  |
| 二、调查情况.....                | 5  |
| 三、专业术语和标准用语标示.....         | 5  |
| 四、事故船舶、船员、船公司情况.....       | 6  |
| （一）船舶基础数据.....             | 6  |
| （二）船舶情况.....               | 7  |
| （三）船舶配员情况.....             | 8  |
| （四）船舶载货及吃水情况.....          | 10 |
| （五）船舶所有人和管理人概况.....        | 10 |
| 五、现场勘验情况.....              | 12 |
| （一）“九舟703”船.....           | 12 |
| （二）“粤江城渔96288”船.....       | 14 |
| 六、天气、通航环境情况.....           | 15 |
| （一）气象海况.....               | 15 |
| （二）通航环境.....               | 15 |
| 七、事故重要因素认定.....            | 16 |
| （一）“粤江城渔96288”船锚泊状态认定..... | 16 |
| （二）肇事船舶认定.....             | 17 |
| （三）事故时间和地点认定.....          | 20 |
| 八、事故经过.....                | 20 |

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| （一）“九舟703” 船.....                              | 20 |
| （二）“粤江城渔96288” 船.....                          | 23 |
| 九、救援经过.....                                    | 24 |
| 十、事故损失情况.....                                  | 24 |
| 十一、事故原因分析.....                                 | 25 |
| （一）“九舟703” 船疏忽瞭望.....                          | 25 |
| （二）“粤江城渔96288” 船锚泊时未安排人员值班.....                | 25 |
| 十二、事故责任.....                                   | 26 |
| （一）不安全行为.....                                  | 26 |
| （二）责任认定.....                                   | 26 |
| 十三、事故调查发现的问题.....                              | 26 |
| （一）“九舟703” 船存在肇事逃逸行为.....                      | 26 |
| （二）“九舟703” 船厨工未按照规定持有船员服务簿.....                | 30 |
| （三）“粤江城渔96288” 船配员不满足法规要求。.....                | 30 |
| （三）“粤江城渔96288” 船长期在船舶配员不足及未持证人员在船工作的情况下作业..... | 31 |
| （四）“九舟703” 船船长安排机工参与驾驶台值班.....                 | 31 |
| （五）“九舟703” 船私自改装船首跳板。.....                     | 31 |
| （六）HZSJQ海运有限公司对“九舟703” 船安全管理不到位.....           | 32 |
| 十四、事故责任人处理建议.....                              | 33 |
| 十五、安全管理建议.....                                 | 34 |
| 十六、附件.....                                     | 36 |

## 一、事故简况

2020年11月27日0754时左右，ZJJZ海运有限公司所属的甲板货船“九舟703”船从深圳盐田港出发驶往珠海高栏港的过程中，在外伶仃岛西侧约3.1海里处（ $22^{\circ}05.58'N/113^{\circ}58.03'E$ ），与锚泊的李某如所属延绳钓渔船“粤江城渔96288”船发生碰撞，事故发生后“九舟703”船离开现场。事故造成“九舟703”船艏部多处刮痕；“粤江城渔96288”船断裂沉没，5人落水，其中3人被救起，2人死亡，直接经济损失初步估计约53万元，构成一般等级水上交通事故。

## 二、调查情况

事故发生后，广州沙角海事处依法成立事故调查组，对事故开展调查取证工作。调查组通过询问“粤江城渔96288”船、“九舟703”船相关船员，调取事故双方船舶证书、文书资料，渔政部门提供的渔船定位资料，智慧海事监管服务平台船舶AIS轨迹，广州VTS雷达录像，勘验“九舟703”船、“粤江城渔96288”船残骸碰撞痕迹等途径，获取相关证据材料。

## 三、专业术语和标准用语标示

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM的缩写，即船舶自动识别系统；

VTS: VESSEL TRAFFIC SERVICE的缩写，即船舶交通管

理服务。

#### 四、事故船舶、船员、船公司情况

##### （一）船舶基础数据

|                 |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| 船名              | 九舟703         | 粤江城渔96288        |
| 船籍港             | 舟山            | 江城               |
| 船舶种类            | 甲板货船          | 延绳钓渔船            |
| 船舶识别号 /<br>渔船编码 | CN20194804795 | 4417022012100001 |
| 船体材料            | 钢质            | 玻璃钢<br>(生活区为木质)  |
| 航区              | 沿海            | 沿海               |
| 总吨              | 2979          | 20               |
| 净吨              | 1668          | 7                |
| 总长              | 99.78米        | 16.80米           |
| 船宽              | 20.78米        | 3.58米            |
| 型深              | 5.65米         | 1.5米             |
| 主机功率            | 2×350千瓦       | 137千瓦            |
| 船舶建成日期          | 2020年7月15日    | 2020年10月1日       |
| 船舶建造厂           | 浙江方圆造船有限公司    | 东平恒达玻璃钢飞艇厂       |
| 船舶所有人           | ZJJZ海运有限公司    | 李某如              |
| 船舶经营人           | ZJJZ海运有限公司    | —                |

## （二）船舶情况

### 1. “九舟703” 船



图1：“九舟703” 船

#### （1）船舶检验情况

该船最近一次船舶检验是2020年7月31日在浙江舟山港由浙江省船舶检验局ZS检验处进行的临时检验，签发的《海上货船适航证书》有效期至2025年7月14日。经核查该船的证书齐全有效。

#### （2）船舶安全检查情况

该轮最近一次船舶安全检查是2020年8月20日由深圳大亚湾海事局进行的船旗国监督检查，共发现5项缺陷，缺陷与事故无直接因果关系。

### 2. “粤江城渔96288” 船



图 2：“粤江城渔 96288” 船（图片来源于渔业船舶监管系统）

### （1）船舶检验情况

该船最近一次船舶检验是 2020 年 9 月 9 日在阳江市东平港由广东渔业船舶检验局江城检验站进行的换证检验，签发的《国内海洋渔船安全证书》有效期至 2025 年 10 月 1 日。经核查，该船的证书齐全有效。

### （2）船舶安全检查情况

无。

## （三）船舶配员情况

### 1. “九舟 703” 船

该船共有船员 10 人，其中 9 人持有有效船员适任证书（船员名单见附件 2），另有 1 名厨工黄某钦未持有船员证书。经核查，该船配员满足《船舶最低安全配员证书》要求。事故发生时，船长符某荣和机工符某强在驾驶台值班。

船长符某荣，身份证号码：略，广东省湛江市人，持有沿海船舶 500-3000 总吨船长适任证书。该船长于 2020 年 7 月 31 日在浙江温岭上船任职，直至事故发生日。据该船长陈述，他长时间在广东沿海水域航行的船舶上任职，对珠江口水域环境比较熟悉。



轮机长黄某树，身份证号码：略，广东惠来人，持有沿海主机推进装置未满 750 千瓦船舶的轮机长证书，于 2020 年 7 月 31 日在浙江温岭上船任职机工，直至事故发生日。

机工符某强，身份证号码：略，广东湛江人，持有沿海主机推进装置未满 750 千瓦船舶的值班机工适任证书，于 2020 年 7 月 31 日在浙江温岭上船任职机工，直至事故发生日。该船运营过程中，船长安排他跟船长一起在驾驶台值班，主要协助瞭望工作，本次事故发生时，他和船长在驾驶台值班。

## 2. “粤江城渔96288” 船

事故发生时，“粤江城渔96288”船在船人员5人，1人持有渔船三级船长适任证书，另外4人未持有有效证书。根据《中华人民共和国渔业船舶管理办法》规定，该船应该配备三级船长1名，助理船副1名。经核查该船缺少助理船副1名。

船长刘某涛，男，1982年10月19日出生，河南驻马店人，身份证号码为略，持有渔船三级船长（船舶长度长度小于24米）适任证书，该船长为该船的实际船东和控制人。

渔船作业工人刘某军，男，1976年11月12日出生，河南驻马店人，身份证号码为略，未持有渔船船员证书，据他本人陈述，他已在该船工作三到四年。

李某利，渔船作业工人，男，1973年10月9日出生，河南驻马店人，身份证号码为略，未持有渔船船员证书，2020年10月初开始在该船工作。

渔船作业工人彭某超，男，1979年12月10日出生，河南驻马店人，身份证号码为略，未持有渔船船员证书，他已在该船

工作三到四年，事故发生后死亡。

渔船作业工人张某汉，男，1979年12月14日出生，广西人，身份证号码为略，未持有渔船船员证书，2020年6月份开始在该船工作，事故发生后死亡。

#### **（四）船舶载货及吃水情况**

##### **1. “九舟703” 船**

该船装载建筑渣土4020吨，开航吃水：艏4.0米，艉4.4米。

##### **2. “粤江城渔96288” 船**

该船空载，吃水：艏约0.5米，艉0.7米。

#### **（五）船舶所有人和管理人概况**

##### **1. “九舟703” 船**

该船船舶所有人：ZJJZ海运有限公司，公司地址：略。该公司成立于2019年11月26日，经营范围包括水路普通货物运输，国内货物运输代理、船舶租赁、船舶制造、船舶修理。

该船船舶管理人为HZSJQ海运有限公司，公司地址：略。该公司成立于1995年，主要经营国内沿海、长江中下游及珠三角各港口至港澳航线的货物运输及船舶管理。公司设立机构有办公室、船务部及机务部三个职能部门和经理、指定人员两个管理层人员。公司自2003年开始试运行安全管理体系，至2020年5月1日，该公司安全管理体系经过三次改版，目前运行第四版安全管理体系文件。目前该公司共管理船舶99艘，其中甲板货船6艘。该公司持有中华人民共和国惠州海事局于2016年9月27日签发的符合证明，有效期至2021年10月20日。

## 2. “粤江城渔96288” 船

该船登记船舶所有人：李某如，身份证号码：略，住址：略。据该船船长刘某涛称，该船实际由刘某涛所有，但刘某涛的河南户籍无法完成船舶注册，为了船舶证书办理需要，签订了一份合同，合同注明李某如占有60%的股份，刘某涛占有40%的股份。该船的船员招聘管理、捕捞作业等运营过程由刘某涛实际掌管。

### （六）船舶管理情况

#### 1. “九舟703” 船

2020年7月16日，ZJJZ海运有限公司与HZSJQ海运有限公司签订了一份《船舶安全管理协议》，有效期五年，协议约定将“九舟703”船纳入HZSJQ海运有限公司的安全生产管理体系进行管理。HZSJQ海运有限公司管理人员在2020年8月3日登“九舟703”船开展了首次船舶安全检查和SMS运行情况检查，在2020年10月27日登轮开展了内部审核，两次登轮检查发现的6项缺陷均已纠正。事故发生后HZSJQ海运有限公司管理人员在2020年12月8日对“九舟703”船开展了内部审核、船舶安全检查和SMS运行情况检查，共发现缺项及不符合项共7项。经核查，上述缺陷与本次事故无因果关系。上述三次登轮检查均未发现该船船首跳板实际长度与船舶图纸和《船舶检验证书》不符的情况。

#### 2. “粤江城渔96288” 船

据调查，该船的船舶检验和证书更换由注册所有人李某如负责，船员招聘管理、捕捞作业等运营过程由实际所有人刘某涛负责。

## 五、现场勘验情况

### （一）“九舟703”船

2020年11月28日及12月5日，调查组在广州港17GS锚地和珠海高栏港对该船进行了两次现场勘验，勘验发现该船船首水线上黑色油漆及水线下红色油漆均有多处新鲜刮痕，部分刮痕处有外来绿色油漆。



图 3: “九舟 703” 船船首刮痕



图 4：“九舟 703” 船船首刮痕处绿色外来油漆颗粒



图 5：“九舟 703” 船船首水线下有多处刮痕





图 6：“九舟 703” 船船首右舷水线下刮痕

## （二）“粤江城渔 96288” 船

2020年11月30日在桂山岛对“粤江城渔96288”船船首部分残骸进行了勘验，残骸船尾部分已断裂，船体水线上为绿色油漆，水线下为红色油漆，但水线下红色油漆经船底附着物覆盖或脱落显示为黑、红色或绿色底漆。船体外壳有多处刮痕，船体左舷外壳及舷边不锈钢护板上有刮擦痕迹及外来红色油漆。



图7：“粤江城渔96288”船艏部残骸上刮痕及外来红色油漆残留

## 六、天气、通航环境情况

### （一）气象海况

事故发生水域晴天，偏北风约 6 级，能见度 4-5 海里，浪高 1-2 米。

### （二）通航环境

事故发生在外伶仃岛西侧约 3.1 海里处（ $22^{\circ} 05.58' N / 113^{\circ} 58.03' E$ ），该水域是往来东西方向中小

型商船的习惯航行水域，事故发生时间附近仅有“粤江城96288”船在附近锚泊，通航环境比较清爽。

## 七、事故重要因素认定

### （一）“粤江城渔96288”船锚泊状态认定

#### 1. 该船船长及船员陈述。

据该船船长陈述，2020年11月27日0400时左右，该船从珠江口外伶仃岛空载开出，计划前往外伶仃岛西侧水域放网捕鱼。0500时左右，该船开始在22° 05′ N/113° 58′ E附近水域放网作业。0710时左右，该船放网完毕。放网结束之后在距渔网约两百米的地方锚泊。

锚泊后船上五名船员开始休息，彭某超和张某汉与船长一起躺在驾驶台后侧的大床上，船长在看手机，李某利、刘某军在生活区下层休息。0740时左右，该船船长放下手机睡觉。休息过程中，该船右舷与一艘不知名船发生碰撞。

#### 2. 广东省渔政总队JC大队提供的“粤江城渔96288”船位置信息。

2020年11月28日，广东省渔政总队JC大队提供的“粤江城渔96288”船的AIS轨迹及位置信息显示，该船在2020年11月27日0706时-0745时船位稳定，经纬度为22° 5.′ 58N，113° 58.′ 03E，与该船船长陈述的锚泊时间和位置基本一致，0745时之后，该船的AIS信号丢失。

#### 3. 事故后“粤江城渔96288”船体断裂，该船艏锚处于抛下状态，船体艏部与锚绳相连。



2020年11月27日1200时，“海巡09076”船在事故现场发现，该船船首与船尾分离，船首处于翻扣状态，位置稳定（海巡船在沉船附近的定位经纬度为 $22^{\circ}05.54'N$ ， $113^{\circ}57.99'E$ ）。

据打捞人员杨某玉陈述，2020年11月29日1100时现场打捞时，“粤江城渔96288”船船体断裂裂为两部分，其中船首部分与该船锚绳相连，艏锚处于抛下状态，位置稳定。

综上所述，“粤江城渔96288”船在2020年11月27日0710时左右抛锚，事故发生前处于锚泊状态，锚泊位置为 $22^{\circ}5. ' 58N$ ， $113^{\circ}58. ' 03E$ 。

## （二）肇事船舶认定

1. “九舟703”船航经“粤江城渔96288”船锚泊位置，且航经时间与“粤江城渔96288”船船长陈述事故时间基本一致。

据“粤江城渔96288”船船长陈述，2020年11月27日0800时左右，该船在锚泊过程中被他船撞击后沉没。

“九舟703”船航行日志记录及该船AIS轨迹显示，该船从深圳盐田驶往珠海高栏过程中，于2020年11月27日0754时航经“粤江城渔96288”船锚泊位置 $22^{\circ}5. ' 58N$ ， $113^{\circ}58. ' 03E$ 。

2. “九舟703”船航经事故水域时有异常撞击声，并有木板、白色和红色浮球、橙黄色漂浮物等从舷边漂过。

该船船长符某荣陈述，27日0800时左右，该船航行到东南报告线东面附近水域时，突然听到“砰”的一声，船长立即往

前查看，发现左舷附近有木板和一些像竹排一样的漂浮物漂过，船长到驾驶台左翼去查看，看到一些白色的泡沫浮球和一些橙黄色的漂浮物。

该船轮机长黄某树陈述，大概是八点钟左右，他听到“砰”的一声，像是碰撞的声音，以为是螺旋桨打到浮木，怕造成螺旋桨损坏，他就跑到船尾去看，看到船尾方向两三百米左右有漂浮的一块大的木板和零碎的小块木板，以及红色较大的泡沫球，随后他跑到驾驶台，看到船长在驾驶台左翼往外面看。

机工符某强陈述，大概八点左右，他在驾驶台左侧的椅子上坐着，船长在驾驶台右侧的椅子上坐着，突然听到“砰”的一声，船长立即从椅子上站起并从驾驶台往外看，船长看到舷边的漂浮物后又走到驾驶台外面去看，随后轮机长也来到驾驶台。

### 3. 现场勘验发现“九舟 703”船和“粤江城渔 96288”船船体均有明显撞击痕迹且有与对方船舶颜色一致的油漆残留。

现场勘查发现，“九舟703”轮船首水线上黑色油漆及水线下红色油漆有多处新鲜刮痕，部分刮痕处有外来绿色油漆颗粒残留。“粤江城96288”船绿色船体残骸上有多处外来红色油漆残留。

### 4. 事故发生后，“粤江城渔96288”船船员浮出水面看到的部分船名特征与“九舟703”船特征相符。

据“粤江城渔96288”船获救人员船长刘某涛及渔工刘某军、李某利陈述，事故发生后3人浮出水面，看到一条大船的船

尾，船尾有白色的船名由两个汉字和“703”组成，该特征与“九舟703”船艉部船名标识情况一致。



图8：“九舟703”船艉部照片

#### 5. “粤江城渔96288”船体材质和船上物品与“九舟703”船船员看到的漂浮物相对应。

据“粤江城渔96288”船船长陈述，该船船体为玻璃钢材质，生活区和驾驶台为木质。船体颜色为绿色，生活区为黄色。甲板上放有一些白色的泡沫球，红色和白的的机油桶，船上有救生衣和救生圈，船舱里面放有杂物。该船被撞击断裂后，会产生木板、白色和红色的浮球状漂浮物以及救生衣和救生圈等橙黄色漂浮物，与“九舟703”船长和轮机长看到的木板、白色和红色浮球、橙黄色漂浮物相对应。

综上，2020年11月27日0754时，“九舟703”船航经“粤江城渔96288”船锚泊位置出现异常的撞击声，随后船长和轮机长均看到与“粤江城渔96288”船对应的木板、白色和红色浮球、橙黄色漂浮物等从舷边漂过；事故后“粤江城渔96288”船船员浮出水面看到的嫌疑船船名特征与“九舟

703”船相符，事故双方船体均有明显撞击痕迹且有与对方船舶颜色一致的油漆残留，因此认定2020年11月27日0800时左右在外伶仃岛西侧约3.1海里处（ $22^{\circ} 5.' 58N$ ， $113^{\circ} 58.' 03E$ ）与“粤江城渔96288”船发生碰撞事故的船舶为“九舟703”船。

### （三）事故时间和地点认定

“粤江城渔96288”船事故前处于锚泊状态，故认定碰撞位置为该船的锚泊位置，即 $22^{\circ} 5.' 58N$ ， $113^{\circ} 58.' 03E$ 。

查询“九舟703”船的AIS轨迹，该船经过粤江城渔96288”船锚泊位置 $22^{\circ} 5.' 58N$ ， $113^{\circ} 58.' 03E$ 的时间为2020年11月27日0754时，因此事故时间为2020年11月27日0754时。

## 八、事故经过

本事故经过是根据船员询问笔录、AIS数据、广州VTS录像等资料，经分析得出。

### （一）“九舟703”船

2020年11月27日0210时，该船在深圳盐田土洋沙鱼涌装载4020吨建筑渣土开航驶往珠海高栏港。开航后船长坐在驾驶台右侧的椅子上，通过观测雷达、电子海图和视觉瞭望，机工符某强坐在驾驶台左侧的椅子上协助瞭望。该船船首跳板处于关闭状态（竖起，用销子固定）。



图 8：船首跳板关闭状态盲区情况



图 7：航行时船长和瞭望机工的位置

0726 时，该船航经外伶仃岛北侧向西南方向行驶，航向



236，航速 8.8 节。

约 0734 时，该船为避让左前方的船舶，逐渐向左调整航向。

随后该船恢复航向，并逐渐调整航向至约 247 度。

约 0754 时，该船与在 22° 5.' 58N，113° 58.' 03E 位置锚泊的渔船“粤江城渔 96288”船发生碰撞，事故时该船航向 247，航速 8.5 节。

船长在驾驶台听到“砰”的一声，立即从椅子上站起，到驾驶台内前面的走廊查看，他看到有一些漂浮的木板和一些像竹排一样的漂浮物从左舷漂过，附近有一些标示渔网的小旗子，然后立即走出驾驶台到左翼查看，看到船尾方向有白色的泡沫浮球和一些橙黄色的漂浮物。

在生活区房间的轮机长听到“砰”的一声，感觉像是碰撞的声音，以为是螺旋桨打到浮木，担心螺旋桨损坏，他立即从房间出去到船尾查看，看到船尾方向两三百米左右有漂浮的一块大木板和零碎的小块木板，以及红色的较大泡沫球，没有看到有人在水里，也没有看到其他的船。

随后轮机长跑到驾驶台，看到船长在驾驶台左翼往外看，然后船长就进到驾驶台，轮机长问船长“是不是碰到了什么东西？”“是不是打到了木头了啊？”“这么大的物标为什么没看到？”船长和机工符某强都没有回话。

随后轮机长离开驾驶台到机舱检查，经查看没有发现异常。

船长继续驾驶船舶航行。

约 1151 时，该船船长接到广州沙角海事处电话通知，要求该船掉头驶往广州港 18GS 锚地等候调查处理。

随后该船船长在请示船公司后，按照海事部门的指示驾驶该船驶往 18GS 锚地，并于 1542 时抵达 18GS 锚地等候调查。

## （二）“粤江城渔96288”船

据“粤江城渔96288”船船长陈述，该船的证书和检验是在广东省阳江市江城区办理，平时停靠在外伶仃岛，并在外伶仃岛水域附近捕鱼作业。

2020年11月27日0400时左右，“粤江城渔96288”船从外伶仃岛空载开出，计划前往外伶仃岛西侧水域放网捕鱼。由刘某涛负责值班驾驶。

0500时左右，该船开始在 $22^{\circ} 05' N/113^{\circ} 58' E$ 附近水域放网作业。

0710时左右，该船放网完毕，共放了48包网，分成11段，连成两排，每段两端有小红旗渔浮标记。放网结束之后在距渔网约两百米的地方锚泊，锚泊后该船未显示锚泊号型。

据该船船长陈述，该船锚泊位置附近没有其他渔船，锚泊后船上五名船员开始休息，彭某超和张某汉与船长一起躺在驾驶台后侧的大床上，船长在看手机，李某利、刘某军在生活区下层休息。

0740时左右，该船船长放下手机准备休息，休息时，该船船首大概朝向东北方向。

0754时左右，该船右舷与“九舟703”船发生碰撞，碰撞发生后该船迅速下沉，船上5人落水。

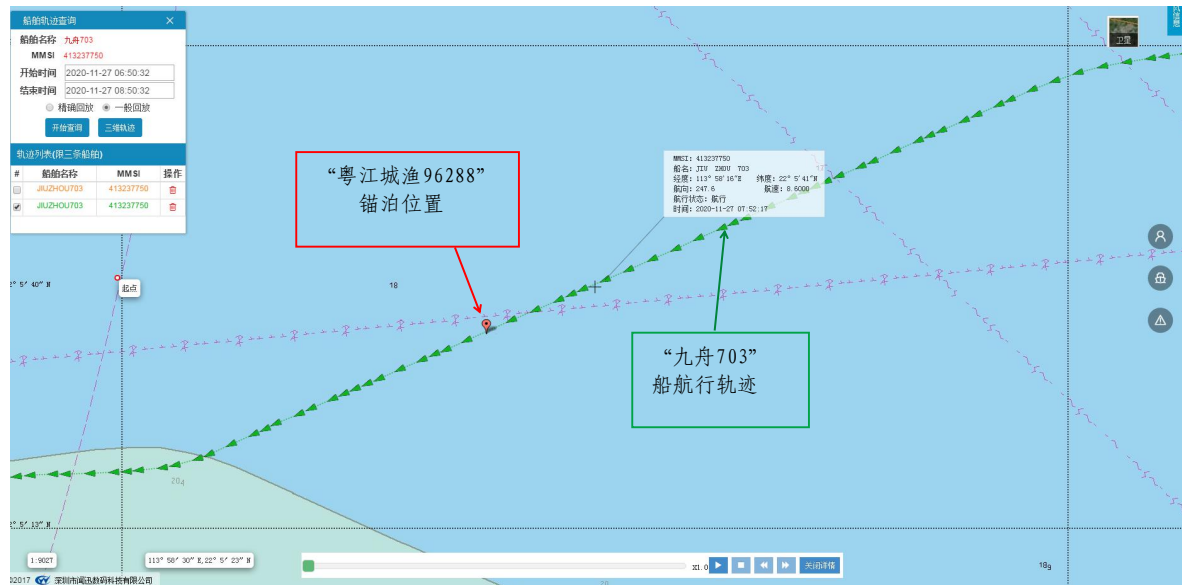


图8：事故双方船舶轨迹（位置）图

## 九、救援经过

事故发生后，“粤江城渔96288”船从中后部断裂为两截，船首部分翻扣在水面，船尾部分下沉，仅剩驾驶台露出水面，船上5人全部落水。

船长刘某涛从窗口游出浮出水面，渔工刘某军、李某利也先后浮出水面，3人看到一条船正在驶离事发水域，船尾标示的船名为白色的两个汉字和703，刘某涛找到了漂浮出来的救生衣并抱了一个木板，刘某军找到了救生圈，李某利抱住了机油桶和一块木板，3人随后又发现了一名失去意识的船员，并尝试叫醒失去意识的船员，没能叫醒。

由于附近没有其他船，3名船员在海面漂浮。

约1000时，正在拖网的“粤台渔12220”船看到3名落水人员并将其救起，随后发现2具漂浮的尸体，并将其打捞上船，随后“粤江城渔96189”船抵达事发水域，将3名落水人员和2具遗体转移到船上运往外伶仃岛。

## 十、事故损失情况

事故造成“粤江城渔96288”船断裂沉没，船舶渔具丢失，5人落水，3人获救，2人死亡，沉船打捞费用约5万元，据该轮船长刘某涛称渔船造价及船上渔具损失共48万元左右。

综上，事故致2人死亡，直接经济损失初步统计约53万元，按照《水上交通事故统计办法》相关规定，构成一般等级水上交通事故。

## 十一、事故原因分析

### （一）“九舟703”船疏忽瞭望

通过调查询问及现场勘验，该船船首装有一个长约17米、宽约4.7米的跳板，开航时跳板处于关闭状态（竖起来），关闭的跳板会在船首形成一定角度的盲区。该船船长和协助瞭望的机工在航行期间都坐在驾驶台的椅子上，未充分考虑到船首盲区的影响，未保持经常左右走动查看盲区内的水域情况，未对水域环境和碰撞危险作出充分的估计，未发现锚泊的渔船，未能采取措施主动避让锚泊船，疏忽瞭望，违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条的规定。

### （二）“粤江城渔96288”船锚泊时未安排人员值班

该船在锚泊后，船上的5名船员全部到生活区睡觉休息，未安排船员在驾驶台值班，未能及时发现与该船形成碰撞危险的来船“九舟703”船。该船在锚泊时未安排人员值班，疏忽瞭望，违反了《渔业船舶航行值班准则（试行）》第十二条第3项和《1972年国际海上避碰规则》第五条的规

定。

## 十二、事故责任

### （一）不安全行为

#### 1. “九舟703” 轮

该轮疏忽瞭望，违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条的规定。

#### 2. “粤江城渔96288” 船

（1）该船未安排人员锚泊值班，未密切注意周围船舶的动态，疏忽瞭望，违反了《渔业船舶航行值班准则（试行）》第十二条第3项和《1972年国际海上避碰规则》第五条的规定。

（2）该船锚泊未悬挂锚球，违反了《1972年国际海上避碰规则》第三十条第1款的规定。

### （二）责任认定

在航船“九舟703”船疏忽了望，锚泊船“粤江城渔96288”船未安排人员锚泊值班、疏忽了望是事故的原因，根据海员通常做法，在航船应避让锚泊船，“九舟703”船应负事故主要责任，“粤江城渔96288”船应负事故次要责任。“九舟703”船船长符某荣是事故的主要责任人，“粤江城渔96288”船船长刘某涛和“九舟703”船机工符某强是事故的次要责任人。

## 十三、事故调查发现的问题

### （一）“九舟703” 船存在肇事逃逸行为

1. 船长应该知道该船撞到渔船或者渔船残骸而直接驶离了事故现场。



根据船长和驾驶台值班机工陈述，该船船长在航行的过程中听到了撞击声音，随后看到了事故后漂浮的木质结构、橙黄色漂浮物、白色和红色浮球、标示渔网的小红旗等物。该船的轮机长听到声音、看到漂浮物后到驾驶台向船长了解情况时，船长未做回应。该船船长在开阔水域听到撞击声音并看到该船舷边及船尾方向漂浮的疑似渔船上的浮球、大块和小块木板、橙黄色的漂浮物，并看到了附近的渔网标识小红旗，应当知道可能发生了碰撞事故或可能撞击到渔船或残骸，且橙黄色的漂浮物很可能是沉船上的救生衣或者救生圈。根据良好船艺及《海上交通安全法》相关规定，需要进行停车查看，并向海事部门报告事故或碍航物情况，但该船船长直接驶离了事故现场。

## **2. 船长和驾驶台值班的机工故意隐瞒事实，提供虚假证据。**

第一次对该船的船长进行调查询问时，船长称在航行过程中未发现任何异常，没有听到异常声音，也没有看到异常漂浮物，直到接到海事部门的通知还觉得惊讶，到 18GS 锚地锚泊后，查看船首的新鲜碰撞痕迹才知道可能是撞到了渔船或者残骸。第一次对驾驶台值班的机工进行询问时，该机工称整个航行过程中，没有任何异常，没有看到轮机长上过驾驶台，船长也一直在驾驶台内部。

调查组调查掌握轮机长听到碰撞声音且看到木板、浮球等漂浮物的情况后，再次对船长进行询问时，船长才承认听到碰撞的声音，向舷外查看时也看到了渔标小旗子、木板、浮球、

橙黄色漂浮物等。

随后再次对驾驶台值班的机工进行询问时，该机工先是坚持称没有看到任何异常，且轮机长未曾上过驾驶台。随后在调查询问人员的质问下，才承认在 0800 时左右听到了“砰”的一声，然后船长立即起身进行查看，随后轮机长上了驾驶台并问船长“是不是打到了木头”等。

### 3. 船长隐瞒了看到的真实情况。

接到事故报告后，“海巡 09076”在 2020 年 11 月 27 日约 1210 时抵达事故发生水域，执法人员看到渔船船首部分呈翻扣状态，船底为黑红色；船尾部分下沉，黄色驾驶台漏出水面。



图 9：海事执法人员抵达现场时“粤江城渔 96288”船艏部状态



图 10：海事执法人员抵达现场时“粤江城渔 96288”船艉部状态

由此可见，事故后渔船并未沉没。该船轮机长听到声音跑到船尾时，渔船残骸已经距离该船两三百米远，可能将漂浮的残骸看成是木板和其他漂浮物。船长在驾驶台值班时听到声音立即往舷外查看，船长看到渔船残骸时距离并不远，且该船驾驶台两翼视野开阔，应该能看到翻扣渔船船首的形状和部分下沉的船尾驾驶台。在询问时，船长称看到有一些漂浮的木板和一些像竹排一样的漂浮物从左舷漂过，附近有一些标示渔网的小旗子，走出驾驶台又看到船尾方向有白色的泡沫浮球和一些橙黄色的漂浮物，并未称看到翻扣的渔船和部分下沉的驾驶台。事故发生时为白天且能见度良好，事故现场水域并无其他影响视野的情况，船长隐瞒了看到的实际情况。



图 11：“九舟 703” 船驾驶台左翼船尾方向视野

综上所述，该船船长及驾驶台值班的机工应当知道发生了碰撞事故而驾驶船舶擅自驶离事故现场，在事故调查过程中故意隐瞒事实真相，根据《水上交通肇事逃逸案件调查处理规定》的相关条款，认定该船的行为属于肇事逃逸行为。

### （二）“九舟 703” 船厨工未按照规定持有船员服务簿

船上人员黄某钦，身份证号码：某，在该轮实际从事厨师工作，未持有船员服务簿。

### （三）“粤江城渔 96288” 船配员不满足法规要求。

事故发生时，“粤江城渔96288” 船在船人员有5人，1人持有渔船船员证书，另外4人未持有有效证书。根据《中华人民共和国渔业船舶管理办法》规定，该船应该配备三级船长1名，助理船副1名。经核查该船缺少助理船副1名。



### （三）“粤江城渔96288”船长期在船舶配员不足及未持证人员在船工作的情况下作业

据“粤江城渔96288”船船长陈述，该船在作业过程中，船上仅有其一人持有渔船三级船长证书，另外有一名轮机长证书在船，但轮机长长期不在船，另外该船长期有未持证渔工在船工作。

### （四）“九舟703”船船长安排机工参与驾驶台值班

该船船长符某荣和机工符某强陈述，机工符某强持有沿海主机推进装置未满750千瓦船舶的值班机工适任证书，未持有值班水手证书，船长制定值班安排时，将该机工安排与船长一同在驾驶台值班，负责操舵和瞭望工作。该船船长未安排合格的船员值班，未考虑值班船员资格和适任的局限性，安排瞭望人员未充分考虑值班船员的专业适任能力，违反了《海船船员值班规则》第十三条和第二十条的规定。

### （五）“九舟703”船私自改装船首跳板。

据该船提供的船舶图纸显示，该船跳板高度为4.56米，宽度为5.14米。经现场测量，该船船首跳板长约17米、宽约4.65米，明显与图纸不符。据ZJJZ海运有限公司提供的《关于“九舟703”轮跳板改装的说明》，该船在建造过程中，一共建造了两块跳板，一个长5.14米，宽4.56米，另一个长16.4米，宽4.72米。该船完成船舶检验取得船舶检验证书后，于2020年8月20日将短跳板换成长跳板，以方便日常使用，改装完成后未重新申请船舶检验。该船涉嫌私自改装船首跳板，违反了《船舶检验规定》第十五条第（四）项的规定。

该船《海上船舶载重线证书》记事栏记录，航行时，艏部车辆跳板应保持关闭状态。该船在事故航次过程中，艏部的跳板实际也处于关闭状态。现场勘验发现该船艏部跳板处于关闭状态时，在该船驾驶台瞭望高度观测到跳板上沿的高度明显高于海平面，跳板遮挡角度内的盲区长度为无限远（如下图），不符合《国内航行海船法定检验技术规则》（2011）第四篇第五章2.2.1“对于总长55m及以上的船舶，驾驶室视域应满足下列要求：（1）从驾驶位置上所见的海面视域，在所有吃水、纵倾和甲板货状态下，自船首前方至任何一舷 $10^{\circ}$ 范围内均不应有两个船身以上的长度或500m（取其小者）遮挡”的规定。



图12：“九舟703”船艏部跳板形成的遮挡

（六）HZSJQ海运有限公司对“九舟703”船安全管理不到位



事故发生前，HZSJQ海运有限公司共对“九舟703”船开展过两次登轮检查，均未发现该轮船首跳板情况与实际图纸和该船的《船舶检验证书》上显示的船舶照片不符。据该船指定人员称，HZSJQ海运有限公司在审核该船证书有效性时，主要保证该船的证书处于有效期内，未涉及到船舶结构及设备与船舶图纸不符造成《船舶检验证书》失效的情况。

#### 十四、事故责任人处理建议

（一）符某荣，“九舟703”船船长，疏忽了望，致使发生水上交通事故，且事故后逃逸，违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条、《中华人民共和国海上交通安全法》第十条、第三十七条规定，按照《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第二十四条、第二十五条、第四十七条等有关规定，建议按程序予以行政处罚。

符某荣是本次事故的主要责任人，其行为涉嫌构成交通肇事罪，建议启动涉嫌犯罪移送程序，移送公安机关追究其刑事责任。

（二）符某强，“九舟703”船机工，在驾驶台值班，疏忽了望，违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条、《中华人民共和国海上交通安全法》第十条规定，按照《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第二十四条、第二十五条等有关规定，建议按程序予以行政处罚。

（三）刘某涛，“粤江城渔96288”船船长，未安排人

员锚泊值班，疏忽了望，船舶锚泊未悬挂锚球，船员未持证，违反了《渔业船舶航行值班准则（试行）》、《中华人民共和国渔业船员管理办法》和《1972年国际海上避碰规则》等有关规定，对事故的发生负有责任，建议按程序予以行政处罚。

## 十五、安全管理建议

为认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障海上人命和财产安全，提出如下安全管理建议：

### （一）HZSJQ海运有限公司：

1. 将本次事故通报给公司所属各船舶，以引起船员对航行安全的重视。各船员吸取本次事故教训，在航行过程中充分考虑本船结构特点和盲区情况，使用视觉、听觉、雷达等一切可用手段保持正规了望，防止类似事故的发生。

2. 落实安全管理主体责任，加强船舶管理，认真开展船员培训，督促船员学习并遵守相关法律法规，航行过程中发生碰撞事故或看到碍航物应该按照法规规定及体系文件要求及时向海事主管机关报告。

3. 及时掌握所管理船舶的船员管理情况，督促船舶船长合理安排人员值班，杜绝安排不适任船员参与值班，严格按照公司体系文件相关条款要求，制定符合规定的船员值班安排表，并严格按照规定执行，保证安全管理体系执行到位。

4. 公司应严格按照《中华人民共和国船员条例》的相关规定，聘用持有船员服务簿及相关适任证书的船员在船任职，对公司所属船舶船员任职情况进行清查，杜绝未经过船员基本安

全培训、船员适任培训的人员上船任职。

5. 公司应严格按照体系文件要求对船舶的运营状况进行检查，主动核查船舶是否存在重大改装情况，发现问题应立即改正，保证船舶检验证书的有效性。

### **（二）ZJ省船舶检验局ZS检验处：**

对该船私自改装艏部汽车跳板，造成的船首视域遮挡不符合《国内航行海船法定检验技术规则》的情况进行核实，如确不符合法规要求，应及时责令船舶整改，保证船舶安全适航。

**（三）“粤江城渔96288”船注册所有人李某如、实际所有人和经营人刘某涛：**

1. 充分吸取事故教训，为船舶配备足够的适任船员；在航行、锚泊、作业期间，安排适任船员保持正规瞭望，以便对局面和碰撞危险有充分的把握，及时发现碰撞危险并采取措施，避免发生碰撞事故。

2. 船长和船员严格遵守《1972年国际海上避碰规则》的相关要求，渔船应在锚泊期间按要求悬挂号灯号型，安排人员值班，密切注意周围船舶的动态，遇有可能逼近的危险时，要按《1972年国际海上避碰规则》的规定发出声、光信号，或及早起锚采取避碰措施。

### **（四）广东省渔政总队JC渔政大队：**

1. 加强对渔船船舶配员监管，对渔船船员不适任、配员不足、无证上船工作等情况进行处罚并责令改正，核查船舶船员值班安排情况，督促渔船在航行、锚泊、作业等过程中安排人员值班，保证船舶安全。

2. 加强对渔船船员的安全教育和宣传，督促渔业船舶从业人员提高安全意识，取得相应的渔业船员证书后，方可在渔业船舶上工作；加强渔船船员教育培训，使渔船船员熟悉、理解并严格遵守《1972年国际海上避碰规则》的相关规定。

#### **（五）广东省渔政总队WS渔政大队：**

加强对辖区内停泊、作业渔船船舶配员监管，对渔船船员不适任、配员不足、无证上船工作等情况进行处罚并责令改正，核查船舶船员值班安排情况，督促渔船在航行、锚泊、作业等过程中安排人员值班，保证船舶安全。

### **十六、附件**

附件1：调查组成员名单

附件2：“九舟703”船船员名单

## 附件1

### 事故调查组成员名单

略



## 附件2

### “九舟703” 船船员名单

略